

RESULTADO AGRAVADOR – PRETERDOLO

CRIME QUALIFICADO PELO RESULTADO

Código Penal

Agravação pelo resultado

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.

Há 4 tipos de crimes agravados pelo resultado.

Todo crime agravado pelo resultado é crime único, mas complexo, pois resulta da fusão de dois ou mais tipos penais.

O crime preterdoloso é apenas uma espécie de crime qualificado pelo resultado.

1) **Dolo na conduta antecedente e dolo no resultado agravador** (dolo no antecedente e dolo no consequente). Ex.: latrocínio, cuja morte foi causada dolosamente.

2) **Dolo na conduta antecedente e culpa no resultado agravador (crime preterdoloso)**. Ex.: latrocínio, cuja morte, proveniente da violência, foi causada culposamente.

3) **Culpa na conduta antecedente e culpa no resultado agravador** (culpa no antecedente e culpa no consequente). Ex.: crimes culposos de perigo comum (explosão, incêndio) – art. 258, CP “... no caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, a pena aumenta-se de metade; se resulta morte, aplica-se a pena cominada ao homicídio culposo, aumentada de um terço”.

4) **Culpa na conduta antecedente e dolo no resultado agravador** (culpa no antecedente e dolo no consequente). Ex.: Art. 303, §1º, Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – agente causa culposamente acidente de trânsito que fere a vítima e, dolosamente, deixa de prestar socorro.

Crime preterdoloso

Ocorre o crime preterdoloso quando o agente pratica resultado distinto de seu intento. O agente, por meio de um comportamento doloso, pratica uma conduta visando determinada finalidade, mas alcança outra mais grave e involuntária.

Por esta razão, pode-se dizer que no crime preterdoloso **há dolo na conduta e culpa no resultado**. Ou, ainda, dolo no antecedente e culpa no consequente.

ANOTAÇÕES

 ATENÇÃO

1. Trata-se de uma figura híbrida – há, no mesmo contexto fático, o concurso de dolo e culpa. **Não se trata de um terceiro elemento subjetivo.**
2. Não é cabível a tentativa nos crimes preterdolosos.

Art. 19. Pelo resultado que agrava especialmente a pena, só responde o agente que o houver causado ao menos culposamente.

O resultado mais grave e involuntário deve ser **previsível**. Ex.: síndrome dos ossos de vidro. Ademais, a culpa do resultado agravador deve ser provada. Não se presume. Não se admite no Direito Penal brasileiro a figura da *versari in re illicita*, que, em suma, defendia a punição presumida pelo resultado agravador pelo simples fato do agente ter tido um comportamento ilícito antecedente. Ex.: o agente que pratica lesão corporal seguida de morte, para a *versari in re illicita* responde pelo homicídio.

**Elementos**

Elementos
Conduta dolosa dirigida a uma finalidade
Provocação de um resultado culposo mais grave que o almejado
Resultado agravador deve ser previsível
Nexo causal entre a conduta e o resultado
Tipicidade

- Conduta dolosa dirigida a uma finalidade.
- Provocação de um resultado culposo mais grave que o almejado.
- Resultado agravador deve ser previsível.
- Nexo causal entre a conduta e o resultado.
- Tipicidade.

O agente que pratica crime preterdoloso, após ter uma sentença condenatória transitada em julgado, deve ser tratado como reincidente em crime doloso ou culposos?

Apesar de haver uma pequena divergência, a ampla doutrina entende que deve ser tratado como reincidente em crime doloso, uma vez que, apesar do resultado culposo, o agente agiu com dolo na conduta.



DIRETO DO CONCURSO

1. (CESPE/2014/CÂMARA DOS DEPUTADOS/ANALISTA LEGISLATIVO/CONSULTOR LEGISLATIVO) Quanto às penas, à tipicidade, à ilicitude e aos elementos e espécies da infração penal, julgue os itens a seguir.

Ocorre crime preterdoloso quando o agente pratica dolosamente um fato do qual decorre um resultado posterior culposo. Para que o agente responda pelo resultado posterior, é necessário que este seja previsível.



COMENTÁRIO

Definição perfeita de crime preterdoloso.



25m

2. (CESPE/2019/TJ-DFT/TITULAR DE SERVIÇOS DE NOTAS E DE REGISTROS/PROVIMENTO) Acerca da classificação de crimes, julgue se está certo ou errado.

O crime preterdoloso ocorre quando o agente atua com culpa na conduta antecedente, mas o resultado agrava a pena devido a uma conduta dolosa posterior.



COMENTÁRIO

O crime preterdoloso ocorre quando o agente atua com dolo na conduta antecedente, mas o resultado agrava a pena devido a uma conduta culposa posterior.

3. (VUNESP/2015/PC-CE/DELEGADO DE POLÍCIA) Se da lesão corporal dolosa resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, configura(m)-se
- Lesão culposa e homicídio culposo, cujas penas serão aplicadas cumulativamente.
 - Lesão corporal seguida de morte.
 - Homicídio culposo qualificado pela lesão.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

- d. Homicídio doloso (dolo eventual).
- e. Homicídio doloso (dolo indireto).

COMENTÁRIO

a. Só há um crime: lesão corporal dolosa que resulta em morte.

4. (MPE-MS/2011/PROMOTOR DE JUSTIÇA) No crime preterdoloso a culpa pode ser reconhecida por presunção?
- a. Sim. No crime preterdoloso a culpa pode ser reconhecida por presunção;
 - b. Não, porque no crime preterdoloso a conduta do agente é sempre preordenada;
 - c. A culpa no crime preterdoloso não pode ser presumida, deve ser provada;
 - d. Não, porque no crime preterdoloso o resultado é sempre almejado pelo agente;
 - e. Sim, desde que o agente tenha almejado o resultado.

COMENTÁRIO

- b. A conduta do agente não precisa ser, necessariamente, preordenada.
- c. A culpa no crime preterdoloso não pode ser presumida, deve ser provada. Não existe a hipótese de culpa presumida.

GABARITO

- 1. C
- 2. E
- 3. b
- 4. c

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Érico Palazzo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

ANOTAÇÕES
